



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO

En Quillota, a **13 de julio de 2026**, entre **MONTAJES INDUSTRIALES MONTEC S.A.**, R.U.T. N° 96.709.420-K, correo electrónico montec@montec.cl, representada legalmente por don Manuel Antonio Sarasua Nieto, cédula nacional de identidad N° 7.362.045-7, ambos con domicilio en San Pío X N° 2460, oficina #1007, comuna de Providencia, Región Metropolitana, en adelante, indistintamente, “**La Empresa**” o “**El Empleador**”, por una parte; y, por la otra, **Don YAN NAYCOLL CARMONA VELIZ**, cédula nacional de identidad N° **16258783-8**, nacido(a) el **29 de octubre de 1985**, de nacionalidad Chile, domiciliado(a) en **VILLA SANTO DOMINGO, PASAJE TOPACIO 2599**, comuna de **La Serena**, ciudad de **La Serena**, teléfono **968538788**, correo electrónico **yancarmona212@gmail.com**, en adelante, indistintamente, “**El(la) Trabajador(a)**”, se ha convenido el siguiente contrato individual de trabajo, en los términos que se indican:

PRIMERO: Cargo y lugar de trabajo. El(la) Trabajador(a) se compromete y obliga a desempeñar las labores de **CAPATAZ OO.CC.**, en el proyecto denominado “**CONTRATO DISEÑO, INGENIERÍA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN A SUMA ALZADA Y LLAVE EN MANO (EPC) SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SUB PROYECTO PUCHUNCAVI, SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SUB PROYECTO QUILAPILUN**”, que **Montajes Industriales Montec S.A.** ejecuta para el mandante **Aguas Pacifico SPA**. Lo anterior, sin perjuicio de desempeñar todas las labores de su cargo, cuyo descriptor declara conocer en este acto, además, en las faenas ubicadas en el territorio nacional donde Montec ejecute trabajos, cuando ello sea necesario (a través del respectivo anexo de contrato).

El proyecto se inicia en la planta desaladora de la comuna de Puchuncaví, Región de Valparaíso (km. 0) hasta la planta elevadora de San Isidro (KM. 27.570); y, luego, desde la planta elevadora de San Isidro (km. 0) hasta las piscinas de la empresa Anglo American, en la comuna de Colina, Región Metropolitana (km. 77.480).

La base central del proyecto se encuentra en Paradero 8, Pasaje La Glorieta, Lota B 2B, comuna de Quillota, Región de Valparaíso, y la línea de trabajo se extiende por las localidades, comunas y/o provincias de Quintero, Valle Alegre, Quillota, Puchuncaví, Limache, Olmué y Quebrada Alvarado, en la Región de Valparaíso; y Til-Til, Huertos Familiares, Quilapilún, hasta las ya mencionadas piscinas de Anglo American, en la comuna de Colina, en la Región Metropolitana.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 10 inciso final del Código del Trabajo, dado el giro comercial e industrial que explota el Empleador, particularmente en esta obra, y de conformidad con la naturaleza del cargo y las funciones para las que ha sido contratado el(la) Trabajador(a), este último se obliga a prestar sus servicios en toda la extensión del proyecto ya indicado. El lugar donde deba desarrollar sus funciones será previa y oportunamente comunicado, en virtud del avance que mantenga el proyecto ya citado y de los puntos de trabajo en los que sea requerido trabajar.

En la base central del proyecto (que, como se señalara previamente, se ubica en Paradero 8, pasaje La Glorieta, sitio 2 B-2, comuna de Quillota, Región de Valparaíso) se centraliza la documentación laboral de los trabajadores, además de ser el punto de arribo y de salida de las jornadas de trabajo en ciclos (a mayor abundamiento, las jornadas laborales de 5x2, 8x6 7x7 y/o 14x14, al iniciar su ciclo activo llegan a este lugar, y, al finalizarlo, para que los trabajadores vuelvan a sus domicilios particulares, salen desde dicho sitio). No obstante, este es sólo un punto central del proyecto, en el que se centraliza la documentación del mismo, además de encontrarse el personal administrativo, prevención de riesgos, aseo, medioambiente, de proyectos, gerencial u otros cargos de carácter indirecto. La prestación de servicios de los trabajadores directos se realiza en terreno, en la línea cuyas ubicaciones ya fueron descritas en párrafos anteriores.

El registro de asistencia del(la) Trabajador(a) se llevará en cada punto de trabajo del proyecto, siendo obligatoria su firma al inicio y fin de la jornada respectiva.

Las obligaciones de esta cláusula permanecerán vigentes en los términos estipulados, con independencia del lugar donde la prestación de servicios se realice.

En virtud de lo anterior, el Trabajador declara expresamente que la presente cláusula contractual que lo obliga a desempeñar sus servicios dentro de la zona geográfica que comprende la actividad del proyecto, no le produce menoscabo de ninguna naturaleza y ha sido libremente estipulada entre las partes con pleno respeto a la dignidad del Trabajador. Asimismo, el Trabajador declara su conocimiento y aceptación respecto a que dicha condición contractual constituye una obligación esencial del contrato de trabajo que suscribe, dada la naturaleza del cargo que desempeña y de la particularidad del proyecto para el cual es contratado.

Se deja expresa constancia de que el domicilio del trabajador, para todos los efectos legales, es el que este declare en su postulación al cargo y que acredite mediante su certificado de residencia, o declaración, por lo que se entiende que **Montajes Industriales Montec S.A.** no obliga a sus trabajadores a cambiar su domicilio ni su residencia, siendo este válidamente el que declare en su contrato de trabajo, no habiendo, por ende, obligación de la empresa de costear traslados ni otorgar ningún beneficio que no se encuentre explícitamente pactado en un anexo o documento validado y firmado por el trabajador y la Gerencia respectiva.

SEGUNDO: Jornada. La jornada de trabajo será de 42 horas semanales. Ésta se desarrollará en horario diario de trabajo, cinco días seguidos y dos de descanso.

- Lunes: de 08:30 a 18:00 horas.
- Martes, miércoles y jueves: de 07:30 a 18:00 horas
- Viernes: de 7:30 a 12:30 horas.

Los trabajos de lunes a jueves serán con un tiempo destinado a colación de una hora, periodo que no se considerará imputable a la jornada diaria.

Las partes convienen que, si la dinámica de los trabajos en la obra lo requiere, se trabajarán horas extraordinarias a continuación de la jornada diaria, mediante la suscripción del pacto respectivo.

Las horas extraordinarias realizadas se pagarán con el recargo legal correspondiente, conforme a lo dispuesto por la legislación laboral.

A falta de pacto expreso, las partes manifiestan su intención de laborar horas extraordinarias, por parte del(la) Trabajador(a), y de pagarse con el recargo respectivo, de parte del Empleador, cuando las circunstancias así lo ameriten, al amparo de lo que el Código del Trabajo fija al respecto.

Por tanto, en este acto, el(la) Trabajador(a) que suscribe, viene en manifestar con la Empresa su voluntad para ejecutar horas extraordinarias, conforme a lo normado por el artículo 32 del Código del Trabajo, o el que eventualmente lo reemplace.

Este pacto se extiende por 90 días a partir de la fecha de suscripción del presente contrato de trabajo.

Las partes, de manera expresa vienen en señalar que los días de capacitación, inducción o cursos iniciales, cuyo fin es obtener acreditación para ingreso a faena o la obra, serán días laborados y pagados por el Empleador.

La jornada pactada deberá ser cumplida por el trabajador todos los días del turno, no siendo procedente acortar el último día o adelantar su término. Sin perjuicio de lo señalado, esta jornada de trabajo podrá ser reemplazada por cualquier otra, lo que será oportunamente informado por el Empleador.

El(la) Trabajador(a) deberá acreditar su asistencia en el registro habilitado para tal efecto por parte de la Empresa. Los atrasos del(a) Trabajador(a) significarán amonestaciones, y, ante la reiteración de esta conducta, se procederá a darle término al contrato de trabajo por incumplimiento grave de las disposiciones

que establece el mismo (u otra causal que la legislación laboral permita).

En caso de inasistencia por enfermedad o por otra causa que le impida concurrir transitoriamente a su trabajo, el(la) Trabajador(a) deberá dar aviso oportuno a la Oficina de Recursos Humanos. Cuando la ausencia se origine por enfermedad y/o alguna situación de salud que sea atendida por profesionales, deberá hacer llegar a la oficina la licencia médica respectiva, el mismo día de su emisión o al día siguiente. Si su ausencia se origina por otra causa, debe informar dentro del mismo día su inasistencia, así como el motivo por el cual no concurrió a prestar servicios. Este párrafo se eleva a la categoría de esencial en el presente contrato de trabajo, en virtud de lo cual, si el trabajador lo incumple, se le podrá dar término inmediato al contrato de trabajo por incumplimiento grave de las obligaciones que impone éste.

TERCERO: Documentación digital y tratamiento de datos personales. El tratamiento de los Datos Personales del(la) Trabajador(a) es indispensable para la ejecución del contrato de trabajo, para su desempeño laboral y para el cumplimiento de las obligaciones previstas para el Empleador, incluido el cumplimiento de la obligación de pagar la remuneración, imposiciones y demás cargas de seguridad social; desempeñar el rol de retenedor; para permitir el acceso a las oficinas y/o faenas de la empresa, en caso de requerirlo; para el cumplimiento de lo necesario para la prestación del servicio o ejecución de la relación laboral, según corresponda (incluida la asistencia técnica de herramientas informáticas); para el cumplimiento eficiente de las disposiciones contractuales; para comunicar a los trabajadores información indispensable e iniciativas de la empresa; así como también la posibilidad de implementar acuerdos con los trabajadores; entre otras materias. Todas ellas, conforme a la legislación vigente.

En este sentido, el Empleador, de conformidad con la Ley 19.799 de 2002 sobre Documentos Electrónicos y demás normas legales pertinentes, ha implementado un sistema de firma electrónica de documentos. Para estos efectos, el(la) Trabajador(a) firmará, todos y cada uno de los documentos laborales, en forma electrónica simple, haciendo uso de su dispositivo celular y/o computador/notebook personal, así como también recibirá información de la Empresa en su correo electrónico/teléfono celular.

Por otro lado, el Responsable del tratamiento (Montec S.A.) procesará los Datos Personales del(la) Trabajador(a) para el estricto cumplimiento de las obligaciones derivadas de las normas legales y contractuales que rigen la relación laboral, incluido el tratamiento necesario para cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos específicos en el ámbito del derecho laboral y seguridad social, al tenor de lo dispuesto por el artículo 4° de la Ley N° 16.628.

En virtud de lo expresado en los párrafos anteriores, el(la) Trabajador(a) acepta y consiente, de forma expresa, libre y espontánea, que **MONTAJES INDUSTRIALES MONTEC S.A.** haga uso de los datos personales que el(la) Trabajador(a) ha manifestado en su contrato de trabajo y anexos, cuyos tratamientos serán únicamente para los fines pertinentes y estrictamente necesarios, en particular, para comunicaciones entre la Empresa y el(la) Trabajador(a), pago de remuneraciones, registros de asistencia, entrega de informativos, y cualquier otro fin que se encuentre permitido por la legislación vigente.

En los mismos términos, el(la) Trabajador(a) acepta que la documentación derivada de la relación laboral entre las partes pueda ser confeccionada, procesada, firmada y remitida de manera electrónica a la casilla de correo electrónico personal **yancarmona212@gmail.com**, y, eventualmente, a la casilla de correo electrónico que le asigne la empresa (e-mail finalizado en @montec.cl); además de recibir dicha información a su teléfono móvil personal, **N° 968538788**, por medio de mensajería de texto. De la misma forma, el(la) Trabajador(a) consiente que la Empresa utilice cualquier medio autorizado por la legislación laboral para registrar su asistencia (libro de asistencia, reloj control con tarjeta de registro, registro electrónico-computacional con tarjeta de cinta magnética, sistema computacional de control biométrico por impresión dactilar, sistemas de geo-referenciación o ubicación satelital por GPS u otro).

El(la) Trabajador(a) declara haber entendido que es su responsabilidad dar cumplimiento a lo prescrito en este instrumento y proteger su cuenta de usuario, su contraseña y su correo electrónico de cualquier acceso no autorizado.

De la misma forma, el(la) Trabajador(a) se obliga a informar de toda actualización que realice sobre sus medios de contacto entregados a la Empresa, exonerando a ésta de cualquier responsabilidad en la no

entrega oportuna de información o de documentación, en caso de que el(la) Trabajador(a) cuente con nuevos medios de contacto y no los haya informado en tiempo y forma al Empleador.

CUARTO: Remuneración, bonos, asignaciones y rendiciones. La empresa se compromete a remunerar mensualmente al(la) Trabajador(a), de la siguiente forma:

- a. Sueldo Base Bruto Mensual: **\$ 1.149.140 (un millón ciento cuarenta y nueve mil ciento cuarenta).**
- b. Gratificación legal de 25% de la remuneración con tope de un doceavo de 4,75 IM/12, devengada en conformidad a lo dispuesto en el Artículo 50 del Código del Trabajo. –

La remuneración será pagada el último día hábil de cada mes.

El(la) Trabajador(a) autoriza la realización de los siguientes descuentos por parte del Empleador, en casos que se requiera realizar:

- Descuento por días pagados no trabajados.
- Descuento por cobros de caja de compensación (préstamos).
- Descuento por sobregiro (anticipos o pagos por error de parte de la empresa).
- Descuento por préstamos del Empleador.

En el caso de préstamos del Empleador, el(la) Trabajador(a) viene en autorizar a que el saldo insoluto del préstamo efectuado por la Empresa sea descontado de las indemnizaciones por término de contrato que correspondan, en caso de que la relación laboral finalice y existan cuotas pendientes por pagarse. A su vez, el(la) Trabajador(a) autoriza a descontar de dichas indemnizaciones los otros descuentos desglosados en el párrafo anterior.

El(la) Trabajador(a) solicita expresamente en este acto, y, a su vez, faculta a la empresa, para que sus remuneraciones sean pagadas por el medio electrónico que disponga la Empresa, así como el depósito en alguna cuenta corriente, cuenta vista o cualquier otra, propia o abierta por la Empresa a su nombre, y en general cualquier modalidad de pago (por ejemplo, pago con cheque, vale vista o a través de portales de pago como Servipag u otro similar).

En este acto, el trabajador declara y autoriza, para el pago de sus remuneraciones y cualquier otro haber derivado de la relación laboral, la siguiente cuenta bancaria: **SANTANDER Chile, 97655804.**

Los anticipos de remuneraciones no podrán exceder del 40% de la remuneración mensual líquida y se pagarán según calendario establecido por la empresa. A su vez, el pago mensual se realizará por períodos mensuales vencidos de acuerdo con calendario fijado por la empresa.

En caso de que el(a) Trabajador(a) perciba algún beneficio, sea monetario o no, y que no se encuentre expresamente pactado en este contrato o en un anexo, se entenderá que se otorga a título de mera liberalidad de la empresa, y no podrá invocarse como derecho adquirido ni cláusula tácita bajo ningún concepto. Se deja expresamente establecido, además, que cualquier bono que le sea asignado al(la) Trabajador(a), será siempre de carácter bruto y/o imponible.

Los trabajadores que tengan asignados fondos por rendir y/o caja chica deben, al momento de dejar de prestar servicios laborales para la Empresa, dar cuenta íntegramente de todos los montos de dinero que hayan recibido bajo cualquier modalidad de uso, pago y reintegro. Mientras no hagan entrega del 100% de los fondos que se le han asignado, a entera conformidad de la Empresa, su finiquito no se pagará, autorizando, en este acto, el(la) Trabajador(a), el descuento de sus eventuales indemnizaciones, hasta el monto total de las mismas si fuere necesario, de aquellas sumas que no pueda respaldar documentalmente a entera y absoluta conformidad de la Empresa.

QUINTO: Obligaciones. Sin perjuicio de las obligaciones impuestas en el Reglamento Interno de Orden,

Higiene y Seguridad, en el evento que el(la) Trabajador(a) deba realizar trabajos en terreno, sea de forma temporal o permanente, en alguna de las obras que mantiene la Empresa, éste(a) se compromete y obliga expresamente a cumplir las instrucciones que le sean impartidas por su gerente de contrato y/o jefe directo y demás jefaturas de la obra; a respetar a todos los integrantes de la empresa y terceros, evitando comprometer su seguridad y salud y la del resto de los trabajadores de la empresa; a no intervenir el medio ambiente ni las vías públicas sin autorización expresa de sus jefaturas; ni alterar en modo alguno las costumbres, entorno y a los habitantes de las ciudades, poblaciones o barrios en que se desarrollan los trabajos. En la eventualidad de que el(la) Trabajador(a) incurra en cualquier infracción que, de cualquier manera, afecte la imagen propia y/o de la empresa, vulnerando cualquier norma legal que afecte a la comunidad en que se desarrollen las labores y/o por donde normalmente transite, se entenderá que dicha acción constituye incumplimiento grave a las obligaciones que impone el contrato.

Por lo expuesto, el(la) Trabajador(a) se compromete a que cualquier labor que ejecute será bajo estos parámetros, asumiendo cualquier responsabilidad en caso de incurrir en acciones inseguras o invasivas, sean estas de orden legal, contractual, establecidas en el Reglamento Interno de la empresa y/o en disposiciones del mandante y/o comunitarias, o de cualquier índole legal, todas las que el trabajador declara conocidas en este acto, y su inobservancia implicará la desvinculación inmediata del trabajador, de acuerdo a la causal del artículo 160 N°7 del Código del Trabajo, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones que establece el contrato, y/o cualquier otra causal de desvinculación legal pertinente.

Especial gravedad tendrá el hecho que, tratándose de capataces, jefes de cuadrilla, supervisores, jefes de terreno y demás jefaturas, no supervisen las condiciones de seguridad para salvaguardar siempre y en todo momento la integridad de los trabajadores de **MONTAJES INDUSTRIALES MONTEC S.A.**, y/o que no exijan del personal a su cargo el uso de todos los elementos de protección de seguridad que entrega la empresa de acuerdo al riesgo, o permitan acciones inseguras o desapego a las normas de seguridad. De verificarse actitudes de negligencia de este rango de personal de supervisión, se considerará causal de término de contrato conforme lo instituido en el artículo 160 N°7 del Código del Trabajo. Esta obligación de control se eleva al carácter de fundamental.

SEXTO: Prohibiciones. Sin perjuicio de las prohibiciones impuestas en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, se encuentra absolutamente prohibido:

- i. Descargar música y/o series al dispositivo de la empresa o personal, ver series de cualquier tipo en plataformas digitales (Netflix, Star+, HBO, Amazon o cualquier otra señal-plataforma que emita series, música y/o películas), así como revisión de redes sociales, uso de juegos y cualquier otro similar, mientras el trabajador se encuentre durante su jornada laboral.
- ii. Efectuar llamados telefónicos ajenos al servicio sin el permiso correspondiente, fotografiar y/o grabar en audio o video los procesos operacionales de la empresa, cualquiera que ello sea, así como las dependencias de la empresa misma. Asimismo, se prohíbe a los trabajadores el uso de teléfonos celulares particulares durante el horario laboral. Esta disposición no representa en modo alguno vulneración a ningún derecho laboral o fundamental, ya que existe una preeminencia por salvaguardar la seguridad de las operaciones, de los trabajadores y de la comunidad.
- iii. Ejecutar servicios a nombre de **MONTAJES INDUSTRIALES MONTEC S.A.** (o las empresas o instituciones mandantes para las cuales el Empleador presta servicios) sin autorización de la empresa. El Empleador se reserva el derecho de iniciar acciones penales y/o civiles si es que el Trabajador ejecuta funciones fuera de su jornada laboral y haciendo uso el nombre de la empresa y/o alguna mandante. Esta es una prohibición de carácter esencial, y, de configurarse, se aplicará de inmediato la causal establecida en el artículo 160 N°7 del Código del Trabajo.
- iv. Introducir a los lugares de trabajo bebidas alcohólicas, drogas o cualquier tipo de estupefacientes. Asimismo, se prohíbe presentarse en cualquier lugar de los recintos de la empresa y / o faena bajo la influencia del alcohol y/o drogas, así como el ingreso de estos elementos a los lugares de trabajo o dependencias de la empresa. En la eventualidad de detectarse al trabajador bajo el efecto de sustancias prohibidas, se entenderá que existe un incumplimiento grave a las disposiciones que establece el contrato (art. 160 N°7 del Código del Trabajo). Para el debido control y en caso de que

dicho estado no fuere manifiesto, y si el Empleador lo requiere, el(la) Trabajador(a) se obliga y acepta a que se realicen los exámenes correspondientes para detectar el consumo de drogas y/o alcohol, y el grado de intemperancia. Estos exámenes deberán realizarse en la posta más cercana, en el establecimiento asistencial que disponga de los medios idóneos para practicarlos o en la mutualidad respectiva, cautelando siempre la idoneidad del procedimiento y las garantías fundamentales del trabajador.

- v. Simular enfermedad o lesión laboral, con el propósito de engañar o falsear la realidad de los hechos. Esta es una prohibición de carácter esencial y de configurarse, se aplicará de inmediato la causal establecida en el artículo 160 N°7 del Código del Trabajo.
- vi. El personal de mantención está obligado a dar cuenta inmediata a su jefe de las irregularidades que detecten en los vehículos y maquinarias de la empresa; especialmente cuando se verifiquen acciones de mal uso, daños intencionales o por negligencia de los operadores.
- vii. El personal de bodega será responsable del control de cada una de las existencias de la empresa. Especial importancia se le asigna a este personal el mantener actualizado y con un detalle pormenorizado los comprobantes de entrega de elementos de protección personal a los trabajadores; así como de cualquier otro activo de la empresa que le sea entregado a algún trabajador bajo su cargo.

SÉPTIMO: Instituciones previsionales. El(la) Trabajador(a) declara mediante certificados adjuntos que su afiliación previsional al momento de la suscripción de este contrato es la siguiente:

AFP: Capital

SALUD: Fonasa

Esta declaración la formula el(la) Trabajador(a) para los efectos de que el Empleador efectúe, por cada mes calendario, las cotizaciones e imposiciones previsionales correspondientes a las remuneraciones que se devenguen por la prestación de servicios de aquél. En consecuencia, si hubiese un error en esta declaración; o si el(la) Trabajador(a) cambia de institución, no lo informa oportunamente, y las cotizaciones/imposiciones resultaren integradas en una institución distinta a aquella en que se informó a la Empresa, será de responsabilidad de aquél, exonerando al Empleador de ello.

OCTAVO: Modificaciones. Las modificaciones totales o parciales que las partes acuerden introducir a este contrato deberán estamparse a continuación de él o en un anexo, y estar firmadas por ambas partes.

NOVENO: Reglamento Interno. El(la) Trabajador(a) declara haber recibido un ejemplar –impreso o digital– del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Empresa y del Manual de Prevención de Riesgos, que rige la relación laboral entre el Empleador y los(as) Trabajadores(as) en aquellas materias que no se indican expresamente en este contrato. Asimismo, el(la) Trabajador(a) compromete su más irrestricto respeto y acatamiento a las disposiciones contenidas en ellos, pasando a ser parte integrante, ambos documentos, de la relación laboral entre las partes del presente contrato.

La inobservancia del trabajador a las obligaciones y prohibiciones contenidas en dichos cuerpos normativos constituirá incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato y facultará al Empleador para ponerle término a este de inmediato sin indemnización alguna, sin perjuicio de la responsabilidad complementaria que se pudiese derivar.

DÉCIMO: Utilización de medios y dispositivos de la Empresa. Las partes dejan expresa constancia de que todos los equipos y elementos computacionales (software y hardware) que en virtud de este contrato se pongan a disposición del(la) Trabajador(a), son de propiedad de la empresa, asumiendo el(la) Trabajador(a) la obligación de darles un correcto uso y cuidado.

Queda absolutamente prohibido para el(la) Trabajador(a) el incorporar software o programas computacionales –cualquiera sea su naturaleza– desde la red de internet o desde cualquier otra fuente, a dispositivos de la Empresa, sin la autorización previa y por escrito del Empleador

Si la empresa asigna al(la) Trabajador(a) una dirección de correo electrónico institucional, asociada al dominio "montec.cl" (o cualquier otro similar), correspondiente al nombre de dominio corporativo de la Empresa, el(la) Trabajador(a) estará obligado a hacer correcto y diligente uso de ella, debiendo utilizarla, exclusivamente, para efectos de cumplir y desarrollar las labores que le asignen en virtud de este contrato de trabajo, no pudiendo utilizar dicha herramienta para fines personales, particulares u otros.

Para certezas sobre el adecuado cumplimiento de las obligaciones y prohibiciones que se establecen en la presente cláusula, la Empresa se reserva la facultad de revisar y fiscalizar los dispositivos computacionales de la Empresa y los correos electrónicos enviados o recibidos por el(la) Trabajador(a), asociados con la dirección de correo electrónico a él asignada (@montec.cl u otro), para lo cual se establecerán los respectivos procedimientos de revisión, siempre respetando la imparcialidad, no discrecionalidad y respeto a la dignidad y derechos fundamentales del(la) Trabajador(a).

El no cumplimiento de cualquiera de las obligaciones antes señaladas podrá ser considerada como una falta grave a las obligaciones que impone el presente contrato de trabajo.

Finalmente, el(la) Trabajador(a) se compromete, en este acto, a devolver en su totalidad los equipos y elementos de trabajo recibidos con ocasión de la relación laboral, en caso de que ésta cese. En caso de no realizar la devolución recién expresada, el(la) Trabajador(a) autoriza, de manera expresa, en este acto, a que el valor de dichos equipos o elementos de trabajo le sean descontados contra su finiquito, incluso contra montos indemnizatorios, incluyéndose expresamente contra lo que le corresponda recibir por feriado legal y proporcional.

DÉCIMO PRIMERO: Exclusividad. El(la) Trabajador(a) no podrá realizar, durante su jornada diaria, ninguna actividad de trabajo para alguna persona distinta a su Empleador. Asimismo, el(la) Trabajador(a) tiene prohibido expresamente ejecutar, realizar y/o iniciar negociaciones dentro del giro del negocio del Empleador. Esta cláusula se eleva al carácter de esencial, y su inobservancia acarreará el término de la relación de trabajo por incumplimiento grave del contrato de trabajo (u otra causal).

Además, el(la) Trabajador(a) se obliga expresamente a no efectuar trabajos particulares –a terceros– en horario de su jornada pactada, sea remunerado o no, ni utilizar medios personales o materiales de la empresa para realizar cualquier trabajo que no haya sido expresamente ordenado por la gerencia del contrato. Cuando un(a) Trabajador(a) sea sorprendido ejecutando cualquier acto de beneficio particular, sea o no remunerado, utilizando tiempo de su jornada, personal y/o bienes de la empresa, será inmediatamente desvinculado por la causal establecida en el artículo 160 N°7 del Código del Trabajo, esto es, incumplimiento grave a las disposiciones del contrato de trabajo, sin perjuicio de la aplicación de otras causales de desvinculación que procedan, la denuncia a las autoridades que corresponda y las acciones civiles y penales respectivas.

DÉCIMO SEGUNDO: Duración del contrato. Las partes dejan explícitamente señalado que el(la) trabajador(a) ingresó a prestar servicios a la Empresa el **13 de julio de 2026**, y se extenderá hasta el **11 de agosto de 2026**.

El trabajador se encuentra impedido de prorrogar unilateralmente el presente contrato, sin mediar acuerdo escrito entre las partes, el que, de haberlo, deberá suscribirse dentro de los cinco últimos días de vigencia del plazo inicial establecido en este acto.

De no persistir la relación laboral expirado este plazo inicial, se elaborará el correspondiente finiquito por la causal del artículo 159 N°4 del Código del Trabajo, esto es, vencimiento del plazo convenido.

En la eventualidad de que el contrato de trabajo expire en su plazo inicial, y las partes decidan seguir vinculadas, se suscribirá el correspondiente anexo de contrato fijando la fecha de extensión pactada.

DÉCIMO TERCERO: Contacto de emergencia. En este acto, el(la) Trabajador(a) solicita que, ante cualquier emergencia, la Empresa se comuniqué con **ANGELICA VELIZ - 987770790 - MADRE**.

DÉCIMO CUARTO: Ejemplares. El presente contrato se firma en dos ejemplares, y reemplaza a cualquier

otro que las partes pudieren haber suscrito con anterioridad y/o cualquier otra convención entre las mismas, teniendo como único instrumento válido y legal.

El trabajador declara en este acto, además, haber recibido en este acto, a su entera satisfacción, un ejemplar de él, y que éste es fiel reflejo de la relación laboral acordada entre las partes y la suscripción de cada una de las cláusulas obedece a la consensualidad de sus voluntades.

MONTAJES INDUSTRIALES MONTEC S.A.

RUT: 96.709.420-K

YAN NAYCOLL CARMONA VELIZ

C.I. N° 16258783-8